Судебный акт по делу № 88-4596/2026

PDF-копия официально опубликованного текста. Подготовлена dgi-pravo.ru для чтения. Это не электронный оригинал суда и не заверенная копия.

Суд: Второй кассационный суд общей юрисдикции

Официальный источник: https://2kas.sudrf.ru/modules.php?case_id=17312596&case_uid=bce1107f-e37e-41ee-b88d-a574d35fa020&delo_id=2800001&name=sud_delo&name_op=case&new=2800001&srv_num=1

I инстанция – Карпова А.И.

II инстанция – Семченко А.В., Старовойтова К.Ю. (докладчик), Пахмутова К.В.

УИД 77RS0021-02-2025-004321-03

Дело № 88-4596/2026

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

5 марта 2026 года город Москва

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе

председательствующего Климовой О.С.,

судей Давлетшиной А.Ф., Поповой Е.В.,

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу

ФИО9

на апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 23 октября 2025 года (мотивированное апелляционное определение изготовлено 24 ноября 2025 года),

по гражданскому делу по иску

ФИО9

к Комиссии по решению жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Департаменту труда и социальной защиты населения

<адрес>

, Департаменту городского имущества

<адрес>

о признании решений по жилищному вопросу незаконными, признании права на жилое помещение из специализированного жилищного фонда

<адрес>

по договору найма специализированных жилых помещений, обязании включить в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, предоставить жилое помещение (номер дела, присвоенный судом первой инстанции, 2-7164/2025),

заслушав доклад судьи

ФИО21

, выслушав доводы представителя

ФИО9

по доверенности –

ФИО16

, поддержавшего доводы жалобы, представителя Комиссии ДТСЗН

<адрес>

по доверенности –

ФИО17

, представителя ГБУ Центр «Содействие» по доверенности -

ФИО17

, представителя ДГИ

<адрес>

по доверенности –

ФИО19

, представителя Департамента труда и социальной защиты населения

<адрес>

по доверенности –

ФИО20

, возражавших удовлетворению жалобы,

установила:

ФИО9

обратился в суд с иском к Комиссии по решению жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Департаменту труда и социальной защиты населения

<адрес>

, Департаменту городского имущества

<адрес>

, в котором просил суд признать незаконными и отменить: решение Комиссии по решению жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от

ДД.ММ.ГГГГ

(протокол

№

) по жилищному вопросу истца; распоряжение Департамента городского имущества

<адрес>

от

ДД.ММ.ГГГГ

№

«Об отказе

ФИО9

в предоставлении жилого помещения по договору найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; распоряжение Департамента труда и социальной защиты населения

<адрес>

от

ДД.ММ.ГГГГ

№

-РС об исключении истца из списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда

<адрес>

по договорам найма специализированных жилых помещений; признать за истцом право на однократное предоставление благоустроенного жилого помещения из специализированного жилищного фонда

<адрес>

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договору найма специализированных жилых помещений; обязать Департамент труда и социальной защиты населения

<адрес>

включить истца в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда

<адрес>

по договору найма специализированных жилых помещений; обязать Департамент городского имущества

<адрес>

предоставить истцу однократно благоустроенное жилое помещение из специализированного жилищного фонда

<адрес>

по договору найма специализированных жилых помещений.

В обоснование иска указано, что истец

ФИО9

родился

ДД.ММ.ГГГГ

в городе Москве, относится к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Мать истца

ФИО1

умерла

ДД.ММ.ГГГГ

. Отец истца

ФИО2

решением Кунцевского районного суда

<адрес>

от

ДД.ММ.ГГГГ

лишен в отношении него родительских прав, умер

ДД.ММ.ГГГГ

. Постановлением Муниципалитета ВМО Крылатское в городе Москве от

ДД.ММ.ГГГГ

№

-ПМ над истцом установлена опека, опекуном назначена

ФИО3

; определено место жительства истца совместно с опекуном

ФИО3

по адресу:

<адрес>

. Постановлением Муниципалитета ВМО Крылатское в городе Москве от

ДД.ММ.ГГГГ

№

-ПМ признано утратившим силу постановление Муниципалитета ВМО Крылатское в городе Москве от

ДД.ММ.ГГГГ

№

-ПМ; над истцом установлена опека на общих основаниях со стороны бабушки

ФИО3

; определено на период опеки место жительства истца в семье опекуна по адресу:

<адрес>

. Постановлением Управления социальной защиты населения района Крылатское

<адрес>

от

ДД.ММ.ГГГГ

№

-р

ФИО3

разрешено изменить фамилию малолетнему подопечному

ФИО18

на фамилию его умершей матери - «

ФИО22

».

Истец с

ДД.ММ.ГГГГ

зарегистрирован по месту жительства и является собственником 1/10 доли в праве общей долевой собственности в трехкомнатной квартире общей площадью 79,10 кв.м., жилой площадью

54,60 кв.м., расположенной по адресу:

<адрес>

. Вид заселения - частная собственность. Помимо истца собственниками указанного жилого помещения являются:

ФИО4

,

ДД.ММ.ГГГГ

года рождения (бабушка истца), 1/2 доли в праве,

ФИО5

,

ДД.ММ.ГГГГ

года рождения (тетя истца), 1/5 доли в праве,

ФИО6

,

ДД.ММ.ГГГГ

года рождения (двоюродный брат истца), 1/5 доли в праве. Согласно единым жилищным документам от

ДД.ММ.ГГГГ

, от

ДД.ММ.ГГГГ

в квартире зарегистрированы по месту жительства:

ФИО9

,

ФИО4

,

ФИО5

,

ФИО6

,

ФИО7

(супруга

ФИО6

),

ФИО8

(сын

ФИО6

).

В акте проверки обеспечения сохранности жилого помещения подопечного по адресу:

<адрес>

, составленном

ДД.ММ.ГГГГ

комиссией специалистов Территориального отдела по вопросам опеки и попечительства

№

Департамента труда и социальной защиты населения

<адрес>

указано: «несовершеннолетний подопечный

ФИО9

на основании распоряжения от

ДД.ММ.ГГГГ

№

-Р включен в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда

<адрес>

по договорам найма специализированных жилых помещений». Жилых помещений на праве собственности истец не имеет, что подтверждается Уведомлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от

ДД.ММ.ГГГГ

№ КУВИ-001/2024-295297681.

Комиссия по решению жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

ДД.ММ.ГГГГ

(протокол

№

) по жилищному вопросу истца приняла решение: «Установить факт невозможности проживания в ранее занимаемом жилом помещении, расположенном по адресу:

<адрес>

(п. 2 ч. 6 ст. 13 Закона города Москвы от

30 ноября 2005 года № 61)».

Распоряжением Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 26 марта 2021 года № 496-Р установлен факт невозможности проживания истца в ранее занимаемом жилом помещении, расположенном по адресу:

<адрес>

(п. 2 ч. 6 ст. 13 Закона

<адрес>

от

ДД.ММ.ГГГГ

№

).

Распоряжением Департамента труда и социальной защиты населения

<адрес>

от

ДД.ММ.ГГГГ

№

-Р истец был включен в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда

<адрес>

по договорам найма специализированных жилых помещений (далее - список

<адрес>

).

Решением Комиссии по решению жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от

ДД.ММ.ГГГГ

(протокол

№

) истец включен в план обеспечения жилым помещением на 2025 год.

С момента принятия вышеуказанных решений Комиссии по решению жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и распоряжения Департамента труда и социальной защиты населения

<адрес>

никаких изменений в жилищных обстоятельствах истца не произошло.

Комиссия по решению жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

ДД.ММ.ГГГГ

(протокол

№

) по жилищному вопросу истца приняла решение: «Отменить заключение Комиссии от

ДД.ММ.ГГГГ

(протокол

№

). Установить факт возможности проживания

ФИО9

в ранее занимаемом жилом помещении по адресу:

<адрес>

, в связи с отсутствием обстоятельств, предусмотренных ч. 6 ст. 13 Закона

<адрес>

от

ДД.ММ.ГГГГ

№

. Отказать в предоставлении жилого помещения из специализированного жилищного фонда

<адрес>

по договору найма специализированного жилого помещения».

Распоряжением Департамента городского имущества

<адрес>

от

ДД.ММ.ГГГГ

№

истцу отказано в предоставлении жилого помещения по договору найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Распоряжением Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 28 февраля 2025 года № 161-РС истец исключен из списка города Москвы.

ФИО9

, полагая, что решение Комиссии по решению жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от

ДД.ММ.ГГГГ

(протокол

№

), распоряжение Департамента городского имущества

<адрес>

от

ДД.ММ.ГГГГ

№

, распоряжение Департамента труда и социальной защиты населения

<адрес>

от

ДД.ММ.ГГГГ

№

-РС по жилищному вопросу истца являются незаконными и подлежащими отмене, и у него есть право на обеспечение жилым помещением по категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обратился с иском в суд.

Решением Пресненского районного суда города Москвы от 26 мая 2025 года иск

ФИО9

удовлетворен.

Решение Комиссии по решению жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от

ДД.ММ.ГГГГ

(протокол

№

) по жилищному вопросу

ФИО9

признано незаконным и отменено.

Распоряжение Департамента городского имущества

<адрес>

от

ДД.ММ.ГГГГ

№

«Об отказе

ФИО9

в предоставлении жилого помещения по договору найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» признано незаконным и отменено.

Распоряжение Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 28 февраля 2025 года № 161-РС об исключении

ФИО9

из списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда

<адрес>

по договорам найма специализированных жилых помещений, признано незаконным и отменено.

За

ФИО9

признано право на однократное предоставление благоустроенного жилого помещения из специализированного жилищного фонда

<адрес>

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договору найма специализированных жилых помещений.

На Департамент труда и социальной защиты населения

<адрес>

возложена обязанность включить

ФИО9

в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями из

специализированного жилищного фонда

<адрес>

по договору найма специализированных жилых помещений.

На Департамент городского имущества

<адрес>

возложена обязанность предоставить

ФИО9

однократно благоустроенное жилое помещение из специализированного жилищного фонда

<адрес>

по договору найма специализированных жилых помещений.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от

ДД.ММ.ГГГГ

решение Пресненского районного суда

<адрес>

от

ДД.ММ.ГГГГ

отменено, принято по делу новое решение, которым исковые требования

ФИО9

оставлены без удовлетворения в полном объеме.

В кассационной жалобе истец

ФИО9

выражает несогласие с апелляционным определением, считает, что оно вынесено с нарушением норм материального и процессуального права, просит оставить в силе решение суда первой инстанции, с выводами которого согласен.

Информация о времени и месте судебного заседания по рассмотрению кассационной жалобы опубликована на общедоступном сайте http://2kas.sudrf.ru в сети Интернет.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель

ФИО9

по доверенности –

ФИО16

, поддержал доводы жалобы, представитель Комиссии ДТСЗН

<адрес>

, ГБУ Центр «Содействие» по доверенности –

ФИО17

, представитель ДГИ

<адрес>

по доверенности –

ФИО19

, представитель Департамента труда и социальной защиты населения

<адрес>

по доверенности –

ФИО20

, возражали удовлетворению жалобы

Информация о месте и времени рассмотрения кассационной жалобы заблаговременно размещена на официальном сайте Второго кассационного суда общей юрисдикции, лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения жалобы извещены своевременно и в надлежащей форме.

На основании ч. 5 ст. 379.5 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

В соответствии с ч. 1 ст. 379.6 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации кассационный суд общей юрисдикции проверяет законность судебных постановлений, принятых судами первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения и толкования норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного постановления, в пределах доводов, содержащихся в кассационных жалобе, представлении, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив по правилам ст. 379.6 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в пределах доводов, содержащихся в кассационной жалобе, законность судебных постановлений, принятых судами первой и апелляционной инстанций, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции приходит к следующему.

Как установлено судом и следует из материалов дела,

ФИО22

(

ФИО23

) Е.Д. родился

ДД.ММ.ГГГГ

в городе Москве, относится к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Мать

ФИО9

-

ФИО1

умерла

ДД.ММ.ГГГГ

.

Отец

ФИО9

-

ФИО2

решением Кунцевского районного суда

<адрес>

от

ДД.ММ.ГГГГ

лишен в отношении него родительских прав, умер

ДД.ММ.ГГГГ

.

Постановлением Муниципалитета ВМО Крылатское в городе Москве от

ДД.ММ.ГГГГ

№

-ПМ над

ФИО18

установлена опека, опекуном назначена

ФИО3

; определено место жительства истца совместно с опекуном

ФИО3

по адресу:

<адрес>

.

Постановлением Муниципалитета ВМО Крылатское в городе Москве от

ДД.ММ.ГГГГ

№

-ПМ признано утратившим силу постановление Муниципалитета ВМО Крылатское в городе Москве от

ДД.ММ.ГГГГ

№

-ПМ; над

ФИО18

установлена опека на общих основаниях со стороны бабушки

ФИО3

; определено на период опеки место жительства подопечного в семье опекуна по адресу:

<адрес>

.

Постановлением Управления социальной защиты населения района Крылатское

<адрес>

от

ДД.ММ.ГГГГ

№

-р

ФИО3

разрешено изменить фамилию малолетнему подопечному

ФИО18

на фамилию его умершей матери - «

ФИО22

»

Согласно единым жилищным документам от

ДД.ММ.ГГГГ

, от

ДД.ММ.ГГГГ

ФИО9

с

ДД.ММ.ГГГГ

(с рождения) зарегистрирован по месту жительства в трехкомнатной квартире общей площадью 79,10 кв.м., жилой площадью 54,60 кв.м., расположенной по адресу:

<адрес>

.

Вид заселения - частная собственность.

Согласно выписке из ЕГРН от

ДД.ММ.ГГГГ

собственниками квартиры по указанному адресу на праве общей долевой собственности являются:

ФИО9

(истец), 1/10 доли в праве,

ФИО4

,

ДД.ММ.ГГГГ

года рождения (бабушка истца), 1/2 доли в праве,

ФИО5

,

ДД.ММ.ГГГГ

года рождения (тетя истца), 1/5 доли в праве,

ФИО6

,

ДД.ММ.ГГГГ

года рождения (двоюродный брат истца), 1/5 доли в праве.

В квартире зарегистрированы по месту жительства:

ФИО9

,

ФИО4

,

ФИО5

,

ФИО6

,

ФИО7

(супруга

ФИО6

),

ФИО8

(сын

ФИО6

).

Комиссия по решению жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

ДД.ММ.ГГГГ

(протокол

№

) по жилищному вопросу

ФИО9

приняла решение: «Установить факт невозможности проживания в ранее занимаемом жилом помещении, расположенном по адресу:

<адрес>

(п. 2 ч. 6 ст. 13 Закона

<адрес>

от

ДД.ММ.ГГГГ

№

)».

Распоряжением Департамента труда и социальной защиты населения

<адрес>

от

ДД.ММ.ГГГГ

№

-Р установлен факт невозможности проживания

ФИО9

в ранее занимаемом жилом помещении, расположенном по адресу:

<адрес>

(п. 2 ч. 6 ст. 13 Закона

<адрес>

от

ДД.ММ.ГГГГ

№

).

Распоряжением Департамента труда и социальной защиты населения

<адрес>

от

ДД.ММ.ГГГГ

№

-Р

ФИО9

включен в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда

<адрес>

по договорам найма специализированных жилых помещений.

Решением Комиссии по решению жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от

ДД.ММ.ГГГГ

(протокол

№

)

ФИО9

включен в план обеспечения жилым помещением на 2025 год.

Комиссия по решению жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

ДД.ММ.ГГГГ

(протокол

№

) по жилищному вопросу

ФИО9

приняла решение: «Отменить заключение Комиссии от

ДД.ММ.ГГГГ

(протокол

№

). Установить факт возможности проживания

ФИО9

в ранее занимаемом жилом помещении по адресу:

<адрес>

, в связи с отсутствием обстоятельств, предусмотренных ч. 6 ст. 13 Закона города Москвы от 30 ноября 2005 года № 61. Отказать в предоставлении жилого помещения из специализированного жилищного фонда

<адрес>

по договору найма специализированного жилого помещения».

Распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от 14 января 2025 года № 4265

ФИО9

отказано в предоставлении жилого помещения по договору найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Распоряжением Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 28 февраля 2025 года № 161-РС

ФИО9

исключен из списка

<адрес>

.

Разрешая спор, суд первой инстанции руководствовался абзацами 1 и 2 пункта 1 статьи 8 Федерального закона от

ДД.ММ.ГГГГ

№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», пунктом 1 части 1 статьи 13 Закона города Москвы от 30 ноября 2005 года № 61 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве».

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из того, что решением Комиссии по решению жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от 25 февраля 2021 года (протокол № 239) и распоряжением Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 26 марта 2021 года № 496-Р факт невозможности проживания истца в ранее занимаемом жилом помещении по адресу:

<адрес>

, был установлен в связи с тем, что на каждого проживающего в жилом помещении (имеющего самостоятельное право пользования жилым помещением) приходится 13,18 кв.м. общей площади (79,10 кв.м. : 6), что менее нормы предоставления площади жилого помещения в городе Москве (18 кв.м.) (пункт 2 части 6 статьи 13 Закона города Москвы от 30 ноября 2005 года № 61 в редакции, действующей до

ДД.ММ.ГГГГ

).

Кроме того, как указал суд первой инстанции, в силу части 1 статьи 31 Жилищного кодекса Российской Федерации, разъяснений, данных в пункте 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от

ДД.ММ.ГГГГ

№

«О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации» о применении указанной правовой нормы, зарегистрированные и имеющие самостоятельное право пользования в жилом помещении по указанному адресу

ФИО4

,

ФИО5

,

ФИО7

,

ФИО6

,

ФИО8

, не являются членами семьи истца, что в соответствии с пунктом 1-«г» части 6 статьи 13 Закона города Москвы от 30 ноября 2005 года № 61 в редакции, действующей до

ДД.ММ.ГГГГ

, является самостоятельным основанием для установления факта невозможности проживания

ФИО9

в жилом помещении по адресу:

<адрес>

.

Судом учтено, что на 1/10 доли истца в жилом помещении по указанному адресу приходится 7,91 кв.м. общей площади, что менее учетной нормы площади жилого помещения в городе Москве.

Суд также пришел к выводу, что новое правовое регулирование, введенное Законом

<адрес>

от

ДД.ММ.ГГГГ

№

, не может являться основанием для пересмотра ранее принятых решений об установлении факта невозможности проживания в жилых помещениях.

Суд апелляционной инстанции не согласился с решением суда первой инстанции.

Отменяя решение суда первой инстанции, и принимая новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований, суд апелляционной инстанции указал, что на момент принятия решения суда положения п. «г» ч. 6 ст. 13 Закона

№

утратили силу с

ДД.ММ.ГГГГ

на основании Закона города Москвы от 27 декабря 2023 года № 40 «О внесении изменений в ст. 13 Закона города Москвы от 30 ноября 2005 года № 61 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в городе Москве». Таким образом, то обстоятельство, что проживание

ФИО9

в жилом помещении по адресу:

<адрес>

, невозможно в силу наличия обстоятельства: проживание в жилом помещении лиц, не являющихся членами семьи истца, не имеет значения для рассмотрения настоящего спора, поскольку данная норма п.п. «г» части 6 статьи 13 Закона города Москвы от 30 ноября 2005 года № 61 утратила силу с

ДД.ММ.ГГГГ

.

Кроме того, согласно п. 2 ст. 9 Закона города Москвы № 29 «Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения» учетная норма устанавливается в размере 10 кв.м. площади жилого помещения для отдельных квартир.

Согласно выписке из ЕГРН квартира по адресу:

<адрес>

, имеет площадь 79,1 кв.м., вместе с истцом там зарегистрировано еще пять человек, то есть на одного человека приходится 13,18 кв.м., что выше нормы, установленной п. 2 ст. 9 Закона

<адрес>

№

«Об обеспечении права жителей

<адрес>

на жилые помещения».

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отмене решения суда первой инстанции с принятием нового решения об отказе в удовлетворении исковых требований.

Согласно ч. 1 ст. 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального или процессуального права.

Из представленных материалов дела следует, что гражданское дело рассмотрено

ДД.ММ.ГГГГ

судебной коллегией по гражданским делам Московского городского суда в составе председательствующего судьи

ФИО11

, судей

ФИО12

(докладчик),

ФИО13

Вместе с тем, имеющееся в материалах дела апелляционное определение в нарушение требований части 2 статьи 197 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не подписано одним из судей судебной коллегии, что ставит под сомнение законность его вынесения судебной коллегией по гражданским делам Московского городского суда и свидетельствует о нарушении норм процессуального права.

Содержащееся в части 2 статьи 197 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации предписание об обязанности всех судей при коллегиальном рассмотрении дела подписывать решение суда направлено на обеспечение принятия судом законного и обоснованного решения.

В пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2003 г. № 23 «О судебном решении» разъяснено, что решение является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к данному правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях аналогии закона или аналогии права (часть 1 статьи 1, часть 3 статьи 11 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 5 части 4 статьи 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены судебных постановлений в кассационном порядке в любом случае является не подписание судебных постановлений судьей или одним из судей, либо подписание судебных постановлений не теми судьями, которые в них указаны.

Имеющееся в материалах дела мотивированное апелляционное определение не подписано одним из судей, что свидетельствует о нарушении норм процессуального закона.

Согласно пункту 5 части 4 статьи 379.7 ГПК РФ основаниями для отмены судебных постановлений в кассационном порядке в любом случае является не подписание судебных постановлений судьей или одним из судей, либо подписание судебных постановлений не теми судьями, которые в них указаны.

Поскольку апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 23 октября 2025 года не подписано одним из судей, указанное обстоятельство свидетельствует о наличии безусловных оснований для отмены апелляционного определения с направлением дела на новое апелляционное рассмотрение.

Руководствуясь статьями 379.6, 390, 390.1 ГПК РФ, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

определила:

апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 23 октября 2025 года отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Мотивированное определение изготовлено 11 марта 2026 года

Председательствующий

Судьи